

대한민국법원 QR코드

인 천 지 방 법 원

제 2 1 민 사 부

결 정

정본입니다.

2026. 4. 28.

법원주사 최양희



사 건 2025라5671 부동산인도명령
신청인, 항고인 방성준
인천 남동구 모래내로 22, 301호
피신청인, 상대방 회생회사 주식회사 에스티엔의 관리인 이강영
인천 부평구 새벌로 29, 804호 (청천동, 부평테크노타워)
제 1 심 결 정 인천지방법원 2025. 5. 26. 자 2025타인403 결정

주 문

1. 제1심결정을 취소한다.
2. 피신청인은 신청인에게 별지 목록 기재 부동산을 인도하라.
3. 소송총비용은 피신청인이 부담한다.

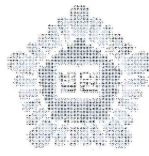
이 유

1. 사건의 경위

다음 각 사실은 이 사건 기록에 의하여 인정되거나 이 법원에 현저하다.

가. 당사자의 지위

※ 문서 첫 장 우측 상단의 QR코드로 대한민국법원 앱에서 진위와 전자서명 여부를 확인하실 수 있고, 텍스트 음성 지원을 받으실 수 있습니다. 또한 전자소송포털 및 각급 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.



신청인은 2025. 2. 24. 별지 목록 기재 부동산(이하 '이 사건 부동산'이라 한다)을 경매절차(인천지방법원 2023타경551540, 이하 '이 사건 경매절차'라고 한다)에서 매수하고, 2025. 3. 11. 그 대금을 모두 지급하여 소유권을 취득한 사람이다.

주식회사 에스티엔(이하 '에스티엔'이라 한다)은 이 사건 경매절차에서 이 사건 부동산에 관한 공사대금을 피담보채권으로 한 유치권을 신고한 회사이고, 주식회사 미디어허브는 에스티엔으로부터 이 사건 부동산을 임차한 회사이다.

에스티엔에 대하여 2025. 6. 12. 파산선고(서울회생법원 2024하합101124)가 이루어진 이후 2025. 11. 13. 간이회생 개시결정(서울회생법원 2025간회합211)이 이루어져 이강영이 관리인으로 선임되었다.

나. 신청인의 부동산인도명령 신청 및 제1심결정

신청인은 2025. 4. 11. 에스티엔과 주식회사 미디어허브를 상대로 이 사건 부동산에 관한 부동산인도명령을 신청하였으나, 제1심은 2025. 5. 12. 에스티엔을 상대로 한 신청에 대하여는 간접점유자에 대한 신청에 해당한다는 이유로 이를 기각하고, 주식회사 미디어허브를 상대로 한 신청에 대하여는 이를 인용하는 결정을 하였다.

2. 기준

매수인이 대금을 낸 뒤 6월 이내에 인도명령을 신청하는 경우 법원은 채무자·소유자 또는 부동산 점유자에 대하여 부동산을 매수인에게 인도하도록 명할 수 있다(민사집행법 제136조 제1항). 인도명령에 대한 불복사유는 인도명령 발령의 전제가 되는 절차적 요건의 흠, 인도명령 심리절차의 흠, 인도명령 자체의 형식적 흠, 인도명령의 상대방이 매수인에 대하여 부동산의 인도를 거부할 수 있는 점유권원의 존재에 한정된다(대법원 2015. 4. 10. 자 2015마19 결정 참조). 부동산인도명령 신청사건에서는 매수인

※ 문서 첫 장 우측 상단의 QR코드로 대한민국법원 앱에서 진위와 전자서명 여부를 확인하실 수 있고, 텍스트 음성 지원을 받으실 수 있습니다. 또한 전자소송포털 및 각급 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.



은 상대방의 점유사실만 소명하면 되고, 그 점유가 매수인에게 대항할 수 있는 권원에 의한 것임은 이를 주장하는 상대방이 소명하여야 한다(대법원 2017. 2. 8. 자 2015마 2025 결정 등 참조).

3. 판단

가. 부동산인도명령 요건 충족 여부

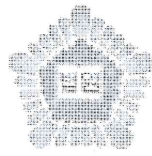
기록에 의하면, 신청인이 에스티엔의 파산관재인을 상대로 이 사건 부동산에 관한 부동산점유이전금지가처분을 신청하여 그 결정(인천지방법원 2025카단1217)을 받은 사실, 신청인의 위임을 받은 집행관이 위 가처분결정에 따라 2025. 12. 2. 집행장소에 방문하였을 당시 에스티엔의 직원이 이 사건 부동산을 점유하고 있는 현장을 확인하고 그 직원을 참여시킨 가운데 집행을 마친 사실(2025. 12. 22. 자 참고자료)을 인정할 수 있다.

이와 함께 피신청인 스스로도 2022. 4. 28.부터 현재까지 에스티엔 및 이를 승계한 피신청인이 계속하여 이 사건 부동산을 직접 점유해왔다고 주장하고 있는 점(피신청인 2026. 4. 15.자 답변서 참조)까지 종합하면, 이 사건 부동산은 피신청인이 직접점유하고 있다고 보아야 한다. 신청인은 위 경매절차에서 이 사건 부동산을 매수한 뒤 6개월 이내에 부동산인도명령을 신청하였으므로, 특별한 사정이 없는 한 피신청인은 신청인에게 민사집행법 제136조 제1항에 따라 이 사건 부동산을 인도할 의무가 있다.

나. 대항력 있는 점유권원 유무

피신청인은 에스티엔이 이 사건 경매절차에서 유치권 신고를 하고 이 사건 부동산을 계속하여 점유하고 있는 유치권자이므로, 신청인에게 대항할 수 있는 점유권원이 있다고 주장한다.

※ 문서 첫 장 우측 상단의 QR코드로 대한민국법원 앱에서 진위와 전자서명 여부를 확인하실 수 있고, 텍스트 음성 지원을 받으실 수 있습니다. 또한 전자소송포털 및 각급 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.



살피건대, 에스티엔은 2025. 2. 14. 유치권신고를 하면서 주식회사 명진기업과 사이에 작성일자를 2022. 4. 29.로 하여 작성한 '사무실 임대차 계약서에 따른 부속 계약서'를 제출하였을 뿐, 에스티엔이 구체적으로 이 사건 부동산에 어떠한 보수공사를 시행하였는지, 그 비용은 얼마인지, 이 사건 부동산의 점유 개시시기는 언제인지 등에 관한 아무런 자료를 제출하지 아니하였고, 이 법원의 2026. 3. 23.자 심문서 및 2026. 4. 8.자 보정명령에도 불구하고 아무런 소명자료를 제출하지 아니하였는바, 위 계약서만으로는 에스티엔이 신청인에게 대항할 수 있는 유치권 등 점유권원을 보유하고 있다고 인정하기에 부족하다.

따라서 피신청인의 주장은 받아들일 수 없다.

4. 결론

그렇다면 제1심결정은 부당하므로 이를 취소하고, 에스티엔의 점유를 승계한 피신청인에 대하여 이 사건 부동산의 인도를 명하기로 하여(대법원 1973. 11. 30. 자 73마 734 결정 참조) 주문과 같이 결정한다.

2026. 4. 27.

재판장

판사

유 아 람

전자서명완료

판사

정 일 두

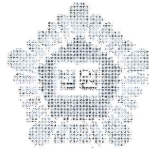
전자서명완료

판사

서 영 민

전자서명완료

※ 문서 첫 장 우측 상단의 QR코드로 대한민국법원 앱에서 진위와 전자서명 여부를 확인하실 수 있고, 텍스트 음성 지원을 받으실 수 있습니다. 또한 전자소송포털 및 각급 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.



[별지]

목 록

[물건 5]

5. 1동의 건물의 표시

인천광역시 부평구 청천동 419-2

부평테크노타워

[도로명주소] 인천광역시 부평구 새별로 29

일반철골구조 (철근)콘크리트지붕 9층 공장 및 제1.2종 근린생활시설

지1층 4770.715㎡

1층 4352.165㎡

2층 4352.205㎡

3층 4352.205㎡

4층 4352.205㎡

5층 4352.205㎡

6층 4352.205㎡

7층 4352.205㎡

8층 4352.205㎡

9층 461.795㎡

전유부분의 건물의 표시

8층806호

일반철골구조 62.25㎡

대지권의 목적인 토지의 표시

토지의 표시 : 1. 인천광역시 부평구 청천동 419-2

공장용지 5765.9㎡

대지권의종류 : 1. 소유권

대지권의비율 : 1. 5,765.90분의 17.40. 끝.

※ 문서 첫 장 우측 상단의 QR코드로 대한민국법원 앱에서 진위와 전자서명 여부를 확인하실 수 있고, 텍스트 음성 지원을 받으실 수 있습니다. 또한 전자소송포털 및 각급 법원 민원실에 설치된 사건검색 컴퓨터의 발급문서(번호)조회 메뉴에서 문서 좌측 하단의 발급번호를 이용하여 위,변조 여부를 확인하실 수 있습니다.



인천지방법원
인천 미추홀구 소성로163번길 17 인천지방법원
2 2 2 2 0

서울특별시 서초구 서초중앙로 43,
8층 (서초동, 로알타워)
주식회사 에스티엔(STN) 대표이사 이강영 (송달영수인:파산관재인 한준호)

A1 137 07 12

동서울 서울서초

상대방



2097140-315100

(민사합의과 제21민사부)

2025-007-5671-506

이 사건의 사건번호는 인천지방법원

2025라5671 부동산인도명령

예정 기일 :

담당재판부 : 제21 민사부

법원주사 최양희

직통 전화 : 032-860-6361

팩 스 :

e-mail :

재판부 이메일 주소는 문의사항을 연락하기 위한 연락처이므로 재판부 이메일 주소로 전자
문서를 전송하는 경우에는 서면을 제출한 효력이 발생하지 아니함을 유의하시기 바랍니다.

사건진행과 관련된 정보(송달과 확정내역 포함)는 대한민국법원 홈페이지

(<http://www.scourt.go.kr>) '나의사건검색' 란에서 편리하게 조회할 수 있습니다.

다만, 부동산등경매사건은 대한민국법원 경매정보홈페이지(<http://www.courtauction.go.kr>)

경매사건검색에서 조회할 수 있습니다.